

1502251-43.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... um disque denúncia relatando a prática de tráfico no lugar; ingressaram na comunidade amparados pela informação, cientes de que há tráfico de drogas permanente no local - "lojinha". Entraram na via e visualizaram o acusado; no momento em que o réu observou a viatura, ele tinha uma garrafa e uma "sacola verde" na mão, as quais foram dispensadas por ele ao solo, próximo a um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1502251-43.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502251-43.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATAN ALVES LIMA

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

NATAN ALVES LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal, porque, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 22h47, em ocasião de calamidade pública, na Rua Joaquim dos Santos Domingues, nº 10, Jardim Guanica, nesta cidade e comarca da Capital/SP, trazia consigo e guardava dentro de uma sacola, para fins de traficância, 49 (quarenta e nove) porções de maconha, no total de 183,4 gramas, e 264 (duzentas e sessenta e quatro) porções de cocaína, no total de 68,6 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia (fls. 82/83) foi recebida (fls. 96/98), o acusado foi citado e notificado (fls. 118/119) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 129).

Ratificado o recebimento da inicial acusatória (fl. 130).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls. 136/139).

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia (fls. 136/138).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requereu i) a fixação da pena-base no mínimo legal; ii) o

afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'j', do Código Penal;

iii) a fixação de regime prisional mais brando do que o fechado para o início do

cumprimento da pena privativa de liberdade; e iv) a concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 138/139).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando as provas dos autos, não obstante as alegações da Defesa, há elementos suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade do delito restou comprovada pelo(s) Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), Termos de Depoimentos (fls. 06/07 e 08/09), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 46), Laudo de Constatação (fls. 21/24), Relatório Final (fls. 44/45), e, sobretudo, pelo Laudo Químico-toxicológico Definitivo (fls. 103/105).

A autoria do crime ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

Diecson Luiz Bressoline Rocha, policial militar, contou que estava juntamente de seu companheiro de farda em patrulhamento próximo ao local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas alcunhado de "Rua do Violão", na "Comunidade do Violão". Houve um disque denúncia relatando a prática de tráfico no lugar; ingressaram na comunidade amparados pela informação, cientes de que há tráfico de drogas permanente no local - "lojinha". Entraram na via e visualizaram o acusado; no momento em que o réu observou a viatura, ele tinha uma garrafa e uma "sacola verde" na mão, as quais foram dispensadas por ele ao solo, próximo a um veículo. O réu ergueu as mãos e aproximaram-se dele. Ao examinarem a sacola dispensada pelo acusado, notaram que ela continha material que aparentava ser entorpecente. Não se recorda com exatidão, mas acredita que na sacola havia cocaína, crack e maconha - "eu discriminei bem tanto no boletim de ocorrência, no B.O. PM, quanto para a polícia civil". Indagado, o réu negou a traficância. No momento em que deram voz de prisão ao acusado, a população local inflamou-se e precisaram de apoio para realizar a prisão; conduziram o réu ao distrito policial para a formalização da ocorrência. Esclareceu que a quantidade de drogas cabia em uma "bolsa tiracolo". Não se recorda de ter abordado NATAN em outra ocasião. Não se recorda do "conteúdo exato do disque-denúncia". No dia dos fatos, não usava câmera na farda policial, vez que ainda não estava disponível à sua unidade regimental.

Herberty Washington Mesquita da Silva, policial militar, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Diecson. Narrou que estavam em patrulhamento "normal" e, em razão do surgimento de um disque-denúncia, adentraram em um "pedaço de chão" da comunidade conhecida como "Favela do Violão". Observaram NATAN na via e, ao aproximarem-se, ele dispensou uma sacola, a qual tentou jogar embaixo de um veículo. Em face da atitude suspeita, realizaram a abordagem e, em revista pessoal, não encontraram nenhum armamento ou objeto ilícito. Conversaram com o acusado; ao pegarem a sacola jogada pelo réu, verificaram que nela havia entorpecentes. O réu começou a "espernear" ao ser informado que seria conduzido ao Distrito Policial; em razão disso, outras pessoas da comunidade começaram a chegar no local e necessitaram de apoio de outras viaturas. O réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia. Elucidou que na sacola apreendida havia porções maconha em potes transparentes de acrílico, bem como cocaína e crack, ambos em microtúbulos; havia considerável quantidade de drogas na sacola de supermercado - "um tanto bom". Nunca tinha visto NATAN. Não se recorda se a informação do disque-denúncia trazia as características do acusado. O local é conhecido ponto de venda de drogas. Esclareceu que, quando entraram na via, só havia NATAN; não viu ninguém correndo. O réu afirmou que tinha ido ao mercado comprar água. Viu NATAN jogando a sacola com as drogas embaixo de um automóvel. Não se recorda se o acusado possuía alguma quantia em dinheiro.

Em solo policial, o acusado permaneceu silente (fl. 14).

Em juízo, NATAN, negou a prática delitiva. Estava no local próximo à Rua Violão, perto de onde existe o tráfico de drogas, mas distante cerca de 30 (trinta) metros da "biqueira". Narrou que estava caminhando pela rua à procura de sua ex-namorada "Carina". Possuía R\$ 12,00 (doze reais) no bolso e entrou em um bar. De início, não viu os policiais. A viatura passou pelo bar em que estava. Saiu do estabelecimento com R\$ 10,00 (dez reais) no bolso. O policial o notou, porque um dos meninos responsáveis pela "biqueira" correu. Os policiais foram bruscos ao abordá-lo e perguntaram se mantinha envolvimento com o tráfico; disseram também que sabiam que

ele estava envolvido até em ocorrências de sequestro. Não entendeu nada. Assinalou que havia saído do sistema prisional havia 11 (onze) dias. Por não concordar com a abordagem, fez um "escândalo". Alinhavou que estava no local errado e no momento errado; foi preso injustamente. Foi processado criminalmente em ocasiões diversas. Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há senão que condenar o acusado pelo crime a ele imputado na denúncia.

Por primeiro, a versão do acusado ficou isolada do conjunto probatório.

Note-se que não houve sequer uma testemunha que corroborasse a versão apresentada por NATAN.

Ademais, os policiais, a seu turno, foram precisos em narrar que viram quando NATAN dispensou a sacola contendo as drogas embaixo de um automóvel no exato momento em que a viatura policial surgiu na via pública. Ainda, os depoimentos prestados pelos policiais em juízo foram no mesmo sentido de seus relatos em sede investigativa (fls. 06/07 e 08/09).

Veja-se que, aliado aos depoimentos dos policiais, a quantidade de drogas apreendidas, sua forma profissional de acondicionamento e o local em que o réu estava já são suficientes para caracterizar o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, restando provada a origem espúria da quantia apreendida.

Importa ressaltar que é irrelevante para a configuração do delito de tráfico de drogas que o autor não tenha sido surpreendido vendendo os entorpecentes, haja vista que é suficiente o dolo específico de praticar qualquer das condutas previstas como ilícitas no artigo 33, caput, da Lei 11.373/06. A este propósito, é expressiva a jurisprudência, merecendo destaque o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, conseqüentemente, restabelecer a sentença condenatória. (Resp nº 1361484/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 10.06.2014, DJe 13.06.2014).

É de asseverar, ainda, que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Saliente-se que pequenas divergências em seus relatos, normais em virtude de participarem de várias diligências semelhantes, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Diante de todo o conjunto probatório formado nos autos, ficou exaustivamente atestado que as drogas encontradas dentro da sacola que estava junto ao acusado, realmente pertenciam a ele e destinar-se-iam ao consumo de terceiros.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é portador de mau antecedente (Processo nº 0008682-32.2016.8.26.0050 - fls. 48/51 e 52/58). Assim sendo, exaspero as penas no coeficiente de 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, sobressai a multirreincidência de NATAN (Processos nº 0010937-85.2015.8.26.0635, 0046801-62.2016.8.26.0050 e 0095969-33.2016.8.26.0050 - fls. 48/51 e 52/58) e, por conseguinte, elevo as sanções na razoável e proporcional fração de 1/4 (um quarto), resultando em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 728 (setecentos e vinte oito) dias-multa. Neste ponto, nada obstante o preclaro entendimento do i. representante do Ministério Público, a agravante da calamidade pública deve ser afastada, porquanto não existem elementos suficientes que indiquem que o acusado aproveitou-se da situação da emergência sanitária da pandemia da COVID-19 para praticar o delito imputado. Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "[...] A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração que o agente se valeu do contexto de pandemia para a prática do delito. [...]" (STJ - HC 654255/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/05/2021, p. 07/06/2021).

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou diminuição, as penas resultam, em definitivo, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 728 (setecentos e vinte oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar NATAN ALVES LIMA como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; c.c. artigo 61, I, do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 728 (setecentos e vinte oito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "b" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o único possível em face do mau antecedente e da multirreincidência de NATAN.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008).

Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

Após o trânsito em julgado, determino, desde logo, a destruição das amostras das drogas apreendidas eventualmente guardadas para a contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, devendo a serventia certificar o cumprimento nos autos. Oficie-se. Adite-se a carta de guia, se necessário, elaborando-se o cálculo da pena de multa aplicada.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

P.R.I.C.

São Paulo, 29 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA